



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 31/Pid.Sus/2014/PN.Soe.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang terurai di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Martinus Sonbai;

Tempat lahir : Oelnunu;

Umur/tanggal lahir : 52 tahun/08 Pebruari 1961;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT.006/RW.003, Desa Oelnunu,
Kecamatan Polen,
Kabupaten Timor Tengah Selatan;

A g a m a : Katholik;

P e k e r j a a n : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Maret 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Pebruari 2014 hingga tanggal 23 Pebruari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 05 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Soe,
terhitung sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal
05 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi serta keterangan
terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah
terbukti sehingga menuntut kepada Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTINUS SONBAI terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan: *"Perbuatan Kekerasan
Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangganya"*, yakni terhadap istri,
yakni saksi DORKAS OLLA, sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor: 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARTINUS SONBAI
dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa
tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa MARTINUS SONBAI membayar biaya
perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tuntutan pidana
tersebut dengan menyatakan bahwa ia memohon agar meringankan
hukuman terhadap dirinya dengan alasan bahwa ia menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa MARTINUS SONBAI dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa la terdakwa MARTINUS SONBAI pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa tepatnya di RT.006/RW.003 - Desa Oelnunu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terdakwa terhadap saksi korban DORKAS OLLA*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARTINUS SONBAI alias Tinus telah menikah secara sah menurut Agama/Pemerintah dengan korban Dorkas Olla dan pemberkatan nikah dilakukan di Gereja Katholik di Kapan dicatatkan pencatatan sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2165/PKW/CS.TTS/1997 dan selama berumahtangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni anak pertama bernama Yuven Sonbai, anak kedua bernama Gayus Sonbai, anak ketiga bernama Maria Sonbai dan anak keempat bernama Remigius Sonbai;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita ketika saksi korban sudah terlelap tidur, tiba-tiba saksi korban terkejut dengan masuknya terdakwa lewat pintu depan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggedor pintu dan mendorong pintu dalam keadaan mabuk minuman keras dan ketika masuknya terdakwa ada salah satu anjing peliharaan yang masuk tanpa diketahui oleh terdakwa, selang beberapa saat terdakwa langsung berkata dari ruang belakang: *"kenapa ko tidak usir keluar ini anjing"* dan terus mengomel, akan tetapi saksi korban tidak menggubrisnya, kemudian saksi korban sempat keluar mengusir anjing tersebut dan juga buang air kecil di luar, setelah itu saksi korban masuk kembali yang didengar oleh terdakwa, terdakwa lalu berkata: *"siapa yang buka itu pintu"*, dan dijawab oleh saksi korban: *"saya yang buka pintu ko usir keluar anjing dan pi buang air kecil"*, akan tetapi karena terdakwa terus mengomel tanpa alasan, maka saksi korban berkata kepada terdakwa: *"Hoi kalo mabuk na tidor diam-diam, ini su tengah malam, bukan masih sedu ko orang semua bisa dengar"*. Mendengar hal itu terdakwa yang berada di kamar belakang langsung menuju ke saksi korban yang saat itu sedang duduk di tepi tempat tidur di kamar depan, selanjutnya terdakwa berkata: *"Lu omong apa tadi?"* dan secara spontan dengan kepalan tangan kanan terdakwa memukul 1 (satu) kali dengan kuat yang mengenai alis mata kiri dan mata kanan korban hingga berdarah, saat itu saksi korban langsung menunduk karena berdarah dan kesakitan, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menjambak rambut saksi korban dan sekaligus mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke lantai, ketika itu saksi korban berteriak dengan kata-kata: *"Nodus, Mama su mati"*, seketika itu pula terdakwa langsung menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai punggung saksi korban;

Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan alis mata kiri saksi korban terluka dan mata kanan korban terluka, hal itu sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum, Nomor: RSUD.22.A.03/149/XII/2013 tanggal 25 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natharina Yolanda, dokter pemerintah pada RSUD Soe yang melakukan pemeriksaan atas saksi korban Dorkas Olla, yang menyebutkan bahwa ditemukan luka robek di alis mata kiri bagian dalam dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ (satu senti meter kali nol koma tiga senti meter), dasar kulit perdarahan minimal, luka robek pada mata kanan bagian dalam dengan ukuran $0,5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$ (nol koma lima senti meter kali nol koma satu senti meter) dasar kulit perdarahan minimal, bengkak pada jari ketiga tangan kanan, tidak ada luka terbuka, dokter tersebut berkesimpulan bahwa luka robek dan bengkak pada orang tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa MARTINUS SONBAI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDIAR:

Bahwa la terdakwa MARTINUS SONBAI pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan pada Dakwaan Primair di atas, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dilakukan terdakwa terhadap saksi korban DORKAS OLLA*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARTINUS SONBAI alias Tinus telah menikah secara sah menurut Agama/Pemerintah dengan korban Dorkas Olla dan pemberkatan nikah dilakukan di Gereja Katholik di Kapan dicatatkan pencatatan sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2165/PKW/CS.TTS/1997 dan selama berumahtangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni anak pertama bernama Yuven Sonbai, anak kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Gayus Sonbai, anak ketiga bernama Maria Sonbai dan anak keempat bernama Remigius Sonbai;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita ketika saksi korban sudah terlelap tidur, tiba-tiba saksi korban terkejut dengan masuknya terdakwa lewat pintu depan dengan menggedor pintu dan mendorong pintu dalam keadaan mabuk minuman keras dan ketika masuknya terdakwa ada salah satu anjing peliharaan yang masuk tanpa diketahui oleh terdakwa, selang beberapa saat terdakwa langsung berkata dari ruang belakang: *"kenapa ko tidak usir keluar ini anjing"* dan terus mengomel, akan tetapi saksi korban tidak menggubrisnya, kemudian saksi korban sempat keluar mengusir anjing tersebut dan juga buang air kecil di luar, setelah itu saksi korban masuk kembali yang didengar oleh terdakwa, terdakwa lalu berkata: *"siapa yang buka itu pintu"*, dan dijawab oleh saksi korban: *"saya yang buka pintu ko usir keluar anjing dan pi buang air kecil"*, akan tetapi karena terdakwa terus mengomel tanpa alasan, maka saksi korban berkata kepada terdakwa: *"Hoi kalo mabuk na tidor diam-diam, ini su tengah malam, bukan masih sedu ko orang semua bisa dengar"*. Mendengar hal itu terdakwa yang berada di kamar belakang langsung menuju ke saksi korban yang saat itu sedang duduk di tepi tempat tidur di kamar depan, selanjutnya terdakwa berkata: *"Lu omong apa tadi?"* dan secara spontan dengan kepalan tangan kanan terdakwa memukul 1 (satu) kali dengan kuat yang mengenai alis mata kiri dan mata kanan korban hingga berdarah, saat itu saksi korban langsung menunduk karena berdarah dan kesakitan, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menjambak rambut saksi korban dan sekaligus mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke lantai, ketika itu saksi korban berteriak dengan kata-kata: *"Nodus, Mama su mati"*, seketika itu pula terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai punggung saksi korban;

Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan alis mata saksi korban terluka dan mata kanan korban terluka, hal itu sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum, Nomor: RSUD.22.A.03/149/XII/2013 tanggal 25 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natharina Yolanda, dokter pemerintah pada RSUD Soe yang melakukan pemeriksaan atas saksi korban Dorkas Olla, yang menyebutkan bahwa ditemukan luka robek di alis mata kiri bagian dalam dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$ (satu senti meter kali nol koma tiga senti meter), dasar kulit perdarahan minimal, luka robek pada mata kanan bagian dalam dengan ukuran $0,5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$ (nol koma lima senti meter kali nol koma satu senti meter) dasar kulit perdarahan minimal, bengkak pada jari ketiga tangan kanan, tidak ada luka terbuka, dokter tersebut berkesimpulan bahwa luka robek dan bengkak pada orang tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa MARTINUS SONBAI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dimaksud kemudian ditanggapi oleh terdakwa yang menyatakan bahwa ia telah mengerti serta menyatakan pula bahwa ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah diajukan 2 (dua) orang saksi ke depan persidangan, para saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan cara Agama yang mereka anut, setelah itu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **DORKAS OLLA:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, oleh karena terdakwa merupakan suami saksi, saksi dan terdakwa telah menikah secara sah pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini disebabkan karena terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di kediaman saksi di RT.006/RW.003, Desa Oelnunu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi masih ingat, sebelum terjadi pemukulan, ketika itu saksi tengah tertidur lelap di kamar, tiba-tiba saksi kaget karena mendengar bunyi pintu depan rumah saksi digedor dari luar, sesaat kemudian terdengar lagi bunyi pintu depan rumah saksi yang terbuka karena didorong dari luar, tak lama kemudian saksi mendengar suara langkah kaki terdakwa yang masuk ke dalam rumah, saat itu saksi terbangun dan melihat seekor anjing peliharaan milik saksi juga ikut masuk ke dalam rumah bersama terdakwa;
- Bahwa tak lama kemudian ketika terdakwa telah berada di dalam rumah, terdengar suara terdakwa berkata: *"kenapa ko tidak usir keluar ini anjing?"*, selanjutnya terdakwa masih terus mengomel sendiri di dalam rumah, akan tetapi omelan terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi bangun lagi dari tidur dan selanjutnya mengusir anjing dari rumah, setelah itu saksi ikut pula keluar rumah karena saat itu saksi ingin buang air kecil (pipis);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai membuang air kecil (pipis), saksi lalu masuk kembali ke dalam rumah, akan tetapi saat itu terdengar suara terdakwa yang masih terus melakukan omelan;
- Bahwa karena sudah tak sabar lagi dengan suara omelan terdakwa, akhirnya saksi menegur terdakwa: *"Hoi ... kalo mabok na, tidor diam-diam, ini su tengah malam, bukan masih sedu ko orang samua bisa dengar!!"*, tak lama kemudian setelah mendengar teguran saksi tersebut, terdakwa yang tadinya berada di kamar belakang, lalu datang menghampiri saksi yang saat itu berada di kamar depan, ketika itu terdakwa berdiri di depan saksi dan bertanya: *"Lu omong apa tadi?"*, seketika itu pula dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke wajah saksi;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut menyebabkan alis mata kiri dan mata kanan saksi terluka serta mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah terkena pukulan terdakwa, saat itu saksi langsung menunduk, namun seketika itu pula terdakwa langsung menjambak rambut saksi dan kemudian mendorong tubuh saksi, hingga akhirnya saksi terjatuh ke lantai;
- Bahwa ketika saksi terjatuh ke lantai, pada waktu itu saksi langsung berteriak dengan menyebut nama anak saksi: *"Nadus ..., Mama su mati ..."*, akan tetapi saat itu pula punggung saksi terkena tendangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terlihat Amelia Olla mendatangi saksi, melihat kedatangan Amelia Olla, saksi lalu berdiri dan kemudian memukul terdakwa, namun pukulan saksi berhasil ditepis oleh terdakwa, ketika itu terdakwa berhasil menangkap tangan kanan saksi dan kemudian menggigit jari tengah tangan kanan saksi;
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa seperti itu, maka Amelia Olla langsung meleraikan, selanjutnya datang pula Gayus Sonbai yang menolong saksi, saksi kemudian dibawa oleh Gayus Sonbai ke rumah kerabat saksi dan kemudian diinapkan semalam di sana, keesokan paginya saksi langsung pergi ke Kantor Polsek di Polen dan kemudian melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar, pada malam itu saksi menghirup aroma minuman keras dari mulut terdakwa, sehingga menurut saksi, pada malam itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi telah memaafkan kesalahan terdakwa terhadap saksi, oleh karena bagaimanapun juga terdakwa merupakan suami saksi, sehingga saksi masih tetap menyayangnya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi AMELIA OLLA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan berhubungan keluarga dengannya, oleh karena terdakwa merupakan kerabat saksi;
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini disebabkan karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istrinya yang bernama Dorkas Olla,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa di RT.006/RW.003 – Desa Oelnunu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Dorkas Olla, saksi tidak melihatnya secara langsung, akan tetapi pada malam itu saksi terjaga dari tidur karena mendengar suara Dorkas Olla yang berteriak meminta tolong, sehingga saksi dan Gayus Sonbai langsung mendatangi rumah korban;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendengar suara Dorkas Olla dengan kata-kata: *"Nadus ..., Mama su mati"*, setelah mendengar teriakan tersebut, akhirnya saksi mendatangi korban dan langsung melerai, sesaat kemudian datang pula Gayus Sonbai, korban Dorkas Olla kemudian diajak oleh Gayus Sonbai ke rumahnya, Ia kemudian bermalam di rumah kerabat korban di sana, selanjutnya pada pagi harinya Dorkas Olla melaporkan perbuatan terdakwa kepada polisi di Kantor Polsek Polen;
- Bahwa saksi tahu, korban dan terdakwa merupakan pasangan suami-istri, keduanya telah menikah secara sah di Gereja Katolik – Kapan, mereka telah memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu: Yuven Sonbai, Gayus Sonbai, Maria Sonbai dan Remigius Sonbai;
- Bahwa saksi tahu, selama ini korban sering diomeli dan dimarahi terdakwa, seingat saksi, pada bulan September 2013 korban dianiaya pula oleh terdakwa, akan tetapi kasus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilaporkan kepada polisi, keduanya didamaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa saksi tahu, pada malam itu dari mulut terdakwa terhirup aroma minuman keras, sehingga kuat dugaan saksi, saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk, sehingga Ia tega menganiaya istrinya;
- Bahwa ketika saksi melakukan pertolongan terhadap korban, pada saat itu saksi lihat pada bagian alis mata kiri korban terdapat luka dan ada pula darah yang menetes dari luka tersebut, selain itu ada pula bengkak pada jari tengah kanan, saat itu korban mengatakan bahwa Ia sangat kesakitan;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dalam perkara ini diajukan pula surat bukti berupa: Visum Et Repertum, Nomor: RSUD.22.A.03/149/XII/2013 tanggal 25 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natharina Yolanda, dokter pemerintah pada RSUD Soe yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Dorkas Olla, dalam pemeriksaannya itu dokter pemeriksa menyebutkan bahwa terdapat luka robek di alis mata kiri bagian dalam dengan ukuran kurang lebih satu senti meter kali nol koma tiga senti meter, dasar kulit perdarahan minimal dan terdapat luka robek pada mat kanan bagian dalam dengan ukuran kurang lebih nol koma lima senti meter kali nol koma satu senti meter, dasar kulit minimal dan bengkak pada jari ketiga tangan kanan, dokter pemeriksa kemudian berkesimpulan bahwa luka robek dan bengkak tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan

terdakwa **MARTINUS SONBAI** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa pulang ke rumah, saat itu di rumah terdakwa sangat sepi, pada waktu itu terdakwa beberapa kali mengetuk pintu depan, akan tetapi pintu rumah tidak dibukakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong pintu depan hingga akhirnya pintu tersebut berhasil dibuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa ketika terdakwa masuk ke dalam rumah, saat itu terlihat idtri terdaakwa yaitu Dorkas Olla (korban) tengah tertidur lelap;
- Bahwa setelah beberapa saat berada di dalam rumah, terdakwa kaget karena menemukan seekor anjing berada di dalam rumah, melihat hal itu terdakwa langsung berkata: *"kenapa ko ... tidak kasih keluar ini anjing?"*, setelah itu terdakwa mengomel, karena kata-kata terdakwa tidak dihiraukan oleh orang dalam rumah;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa melihat korban keluar rumah dan juga mengusir anjing, setelah itu korban masuk kembali ke dalam rumah, pada saat itu terdakwa masih tetap berkata-kata dan mengomel sendiri di dalam kamar, mendengar terdakwa terus melakukan omelan, terdengar suara korban yang memarahi terdakwa dengan kata-kata: *"Hoi ... kalo mabok na, tidor diam-diam, ini su tengah malam, bukan masih sedu, ko orang samua bisa dengar!!"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar perkataan korban seperti itu yang ditujukan kepada terdakwa, membuat terdakwa jadi emosi, terdakwa lalu mendatangi korban yang tengah berada di kamar depan, pada waktu itu terlihat korban sedang duduk di tepi tempat tidur, terdakwa lalu mendekatinya dan kemudian bertanya: *"Lu omong apa tadi?"*, sesudah itu secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pukulan terdakwa tersebut mengenai alis mata kiri korban hingga mengakibatkan bagian yang terkena pukulan tersebut terluka dan berdarah, pukulan terdakwa tersebut juga mengenai alis mata kanan korban;
- Bahwa setelah terkena pukulan terdakwa, saat itu korban langsung menunduk, selanjutnya terdakwa menjambak rambut korban dan kemudian mendorongnya hingga akhirnya korban terjatuh ke lantai;
- Bahwa ketika terjatuh ke lantai, saat itu korban berteriak: *"Nadus ... Mama su mati!!"*, mendengar teriakan korban tersebut, terdakwapun semakin emosi dan langsung menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba masuklah Amelia Olla ke dalam rumah terdakwa, ketika itu Amelia langsung menolong korban dengan cara menariknya hingga akhirnya korban bisa berdiri, selanjutnya korban melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah terdakwa, namun pukulan korban tersebut tidak mengenai terdakwa, oleh karena terdakwa menangkis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan tersebut dan kemudian menangkap tangan kanan korban;

- Bahwa setelah berhasil menangkap tangan kanan korban, saat itu pula terdakwa langsung menggigit jari tengah tangan kanan korban;
- Bahwa melihat terdakwa menggigit jari tengah tangan kanan korban, saat itu Amelia Olla langsung meleraikan terdakwa dan korban, ketika itu datang pula Gayus Sonbai ke kamar korban, Dia kemudian mengajak korban keluar rumah, pada akhirnya pada malam itu korban menginap di rumah kerabat korban;
- Bahwa benar, korban merupakan istri terdakwa yang telah dinikahi secara sah, terdakwa dan korban telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang disebabkan karena melakukan perbuatan kriminal, terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa terhadap korban, terdakwa berjanji akan memperbaiki diri di masa mendatang dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara ini, yaitu:

- Pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa kembali ke rumah terdakwa di RT.006/RW.003 - Desa Oelnunu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, setiba di sana terdakwa mendapati pintu rumah terdakwa dalam keadaan tertutup rapat, saat itu terdakwa langsung menggedor pintu dengan maksud agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah dapat dibuka dari dalam, akan tetapi meskipun telah beberapa kali digedor, pintu depan rumah saksi tetap tak dibuka;

- Selanjutnya terdakwa mendorong pintu depan tersebut dengan sekuat tenaga, sehingga akhirnya pintu rumah terdakwa berhasil dibuka, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, terdakwa lalu ke kamar belakang dan berbaring di sana;
- Tak lama kemudian terlihat ada seekor anjing milik terdakwa berkeliaran di dalam rumah, saat itu juga terdakwa berkata: *"kenapa ko ... tidak kasih keluar ini anjing?"*, akan tetapi apa yang dikatakan oleh terdakwa tak dihiraukan oleh orang di dalam rumah;
- Terdakwa kemudian mengomel, karena kesal melihat anjing milik terdakwa masih tetap berada di dalam rumah;
- Beberapa saat kemudian terdakwa mendengar pintu depan rumah terdakwa dibuka, ketika itu terlihat korban keluar dari rumah dan kemudian mengusir anjing yang sebelumnya berada di dalam rumah, setelah itu korban masuk kembali ke dalam kamar yang berada di depan;
- Saat itu terdakwa masih terus melakukan omelan, mendengar terdakwa terus mengomel, akhirnya korban menegur terdakwa: *"Hoi ... kalo mabok na, tidor diam-diam, ini su tengah malam, bukan masih sedu, ko orang samua bisa dengar!!"*;
- Dengan adanya teguran korban seperti itu, membuat terdakwa jadi emosi, terdakwa lalu mendatangi korban yang tengah berada di kamar depan, terdakwa lalu mendekatinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian bertanya kepada korban: *"Lu omong apa tadi?"*, sesudah itu secara tiba-tiba terdakwa memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai alis mata kiri korban hingga mengakibatkan bagian yang terkena pukulan tersebut terluka dan berdarah, pukulan terdakwa tersebut juga mengenai alis mata kanan korban hingga menyebabkan alis mata kanan membengkak;

- Setelah terkena pukulan terdakwa, saat itu korban langsung menunduk, selanjutnya terdakwa menjambak rambut korban dan kemudian mendorongnya hingga akhirnya korban terjatuh ke lantai;
- Ketika terjatuh ke lantai, saat itu korban berteriak: *"Nadus ... Mama su mati!!"*, mendengar teriakan korban tersebut, terdakwaupun semakin emosi dan langsung menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;
- Sesaat kemudian datanglah Amelia Olla dan Gayus Sonbai yang kemudian meleraikan terdakwa dan korban, ketika korban mampu berdiri, korban lalu memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, akan tetapi pukulan terdakwa tersebut tidak mengenai sasaran, oleh karena terdakwa berhasil menangkap tangan korban, selanjutnya terdakwa menggigit jari tangan kanan korban, setelah itu Gayus Sonbai dan Amelia Olla meleraikan terdakwa dan korban, akibat gigitan terdakwa menyebabkan jari tengah kanan korban membengkak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada malam itu korban bermalam di rumah kerabat korban, keesokan harinya korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada polisi;
- Korban merupakan istri terdakwa yang telah dinikahi secara sah;

Menimbang, bahwa meskipun telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara ini, namun untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan kemudian menjatuhkan pidana kepadanya, terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Subsidiaritas, yakni Dakwaan Primair melanggar Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang berbentuk demikian, mensyaratkan bahwa dakwaan dengan ancaman pidana yang lebih berat haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu, jika dakwaan dengan ancaman pidana yang terberat tersebut telah dapat dibuktikan, maka dakwaan dengan ancaman pidana yang lebih ringan tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, sebaliknya jika dakwaan dengan ancaman pidana yang terberat tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, setelah itu barulah mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan dengan ancaman pidana yang lebih ringan, begitulah seterusnya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam Dakwaan Primair oleh Penuntut Umum kepada

terdakwa, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah orang yang melakukan tindak pidana (pembuat delik), penekanan utama dalam unsur ini adalah bahwa pembuat delik tersebut haruslah merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan belakangan yakni setelah selesai mempertimbangkan unsur ke-2 dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga":

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditegaskan bahwa: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik di sini adalah penggunaan kekuatan/tenaga oleh pembuat delik terhadap korban yang berada dalam lingkup rumah tangga, sehingga menimbulkan penderitaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, lalu timbullah pertanyaan bagi Majelis Hakim, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat memenuhi pengertian-pengertian dimaksud ataukah sebaliknya, oleh Majelis hal itu akan dipertimbangkan lebih lanjut, yakni dengan cara menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, fakta-fakta itu berupa persesuaian antara alat-alat bukti yang diperoleh Majelis selama berlangsungnya proses persidangan;

Menimbang, bahwa saksi korban Dorkas Olla di muka persidangan ini menerangkan, pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah korban di RT.006/RW.003, Desa Oelnunu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, ketika saksi tengah tertidur lelap, tiba-tiba saksi korban mendengar pintu depan rumah korban digedor berkali-kali dari luar, tak lama kemudian terdengar pintu depan tersebut didorong, dan setelah itu terdengar suara langkah kaki di dalam rumah, ternyata orang yang masuk ke dalam rumah itu adalah terdakwa, saat itu terdakwa langsung ke kamar belakang;

Menimbang, bahwa saksi korban selanjutnya menerangkan, ketika berada di dalam kamar belakang, terdengar suara terdakwa yang mengomel, karena melihat seekor anjing berada di dalam rumah, saat itu terdakwa berkata: *"kenapa ko ... tidak kasih keluar ini anjing?"*, akan tetapi apa yang dikatakan oleh terdakwa tak ada tanggapan, tak lama kemudian saksi korban bangun dan membuka pintu depan, korban lalu mengeluarkan anjing, sesudah itu korban ikut keluar rumah karena hendak buang air kecil, ketika korban masuk kembali ke dalam kamar depan untuk tidur, korban merasa terganggu, oleh karena masih terus mendengar omelan terdakwa yang tak ada hentinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan seperti itu, korban kemudian menegur terdakwa: *"Hoi ... kalo mabok na, tidor diam-diam,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini su tengah malam, bukan masih sedu, ko orang samua bisa dengar!!",

akan tetapi setelah mendengar teguran korban membuat terdakwa jadi emosi, terdakwa lalu mendatangi korban di kamar depan, saat itu terdakwa berkata: *"Lu omong apa tadi?"*, sesaat kemudian terdakwa langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal, pukulan terdakwa itu mengenai alis mata kiri dan alis mata kanan korban, akibat pukulan terdakwa tersebut menyebabkan alis mata kiri korban terluka, sedangkan alis mata kanan korban menjadi bengkak, ketika itu korban langsung menunduk, selanjutnya terdakwa langsung menjambak rambut korban dan mendorongnya hingga menyebabkan korban terjatuh ke lantai, setelah itu terdakwa menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya;

Menimbang, bahwa saksi korban selanjutnya menerangkan, ketika punggung korban terkena tendangan terdakwa, korban pun langsung berteriak: *"Nadus ..., Mama su mati"*, sesaat kemudian datanglah Amelia Olla ke kamar korban dan melakukan pertolongan kepada korban, selanjutnya korban berdiri dan kemudian berusaha memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya, namun ternyata gagal, karena tangan kanan korban berhasil ditangkap oleh terdakwa, sesaat kemudian terdakwa menggigit jari tengah tangan kanan korban, ketika itu datang pula Gayus Sonbai yang melakukan pertolongan terhadap korban, sehingga korban kemudian dibawa keluar dan pada malam itu diinapkan di rumah kerabatnya;

Menimbang, bahwa saksi lainnya atas nama Amelia Olla menerangkan, pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumahnya di Desa Oenunu, Desa Oenunu, Kecamatan polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ia mendengar suara teriakan Dorkas Olla (korban): *"Nadus, Mama su mati"*, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suara teriakan tersebut, akhirnya saksi langsung mendatangi rumah dan memasuki kamar korban, ketika itu korban sedang terduduk di lantai, saat itu saksi langsung menolong korban, dan ketika korban mampu berdiri, korban lalu berusaha untuk memukul terdakwa, namun gagal, karena tangan kanan korban berhasil ditangkap oleh terdakwa, seketika itu pula terdakwa langsung menggigit jari tengah tangan kanan korban, selanjutnya datanglah Gayus Sonbai yang langsung meleraikan terdakwa dan korban, setelah itu korban diinapkan semalam di rumah kerabatnya;

Menimbang, bahwa saksi dimaksud selanjutnya menerangkan, ketika itu ia melihat alis mata kiri korban terluka dan berdarah, sedangkan pada alis mata kanan terlihat lebam, demikian pula jari tengah tangan kanan korban terlihat membengkak sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Amelia Olla juga menerangkan bahwa terdakwa dan korban Dorkas Olla merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah di Gereja Katolik – Kapan pada tahun 1997 dan telah memiliki akta perkawinan, keduanya telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi sebagaimana yang diuraikan di atas diakui kebenarannya oleh terdakwa, keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa tersebut ternyata sejalan dengan Visum et Repertum, Nomor: RSUD.22.A.03/149/XII/2013 tanggal 25 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natharina Yolanda, dokter pemerintah pada RSUD Soe yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Dorkas Olla, dalam pemeriksaannya itu dokter pemeriksa menyebutkan bahwa terdapat luka robek di alis mata kiri bagian dalam dengan ukuran kurang lebih satu senti meter kali nol koma tiga senti meter, dasar kulit perdarahan minimal dan terdapat luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada mat kanan bagian dalam dengan ukuran kurang lebih nol koma lima senti meter kali nol koma satu senti meter, dasar kulit minimal dan bengkak pada jari ketiga tangan kanan, dokter pemeriksa kemudian berkesimpulan bahwa luka robek dan bengkak tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri di muka persidangan ini menerangkan bahwa, perbuatannya memukul korban Dorkas Olla disebabkan karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk Miras;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memukuli kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan alias mata kiri korban terluka dan berdarah, dan menyebabkan pula alias mata kanan korban menjadi lebam, demikian pula perbuatan terdakwa yang menjambak dan mendorong korban hingga terjatuh ke lantai dan menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, masuk dalam pengertian melakukan kekerasan fisik, pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam lingkup rumah tangga, oleh karena korban Dorkas Olla merupakan istri sah terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 di atas, dapatlah diketahui kalau pembuat delik terhadap korban Dorkas Olla adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya kelainan psikologis / kejiwaan atau gangguan mental pada diri terdakwa, hal mana dapat menyebabkan terhalangnya Majelis Hakim mengadili terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa merupakan orang yang waras dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai akibat hukum, oleh karena itu unsur ke-1 tentang “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam Dakwaan Primair, maka apa yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya itu dan haruslah dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan:
 - Terdakwa tega melakukan perbuatan terhadap korban yang merupakan istri dari terdakwa sendiri, mestinya korban dilindungi;
- Hal-hal yang meringankan:
 - Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan di persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum di masa mendatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah memenuhi keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal-pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Martinus Sonbai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014, oleh kami: IROS BERU, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH. dan MADE ASTINA DWIPAYANA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKIUS MELLU sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh MOCH.

CHOIRUL ANAM, SH. selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Soe

serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- **NGGULI LIWAR M. AWANG, SH.**

IROS

BERU, SH., MH.

- **MADE A. DWIPAYANA, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

LUKIUS MELLU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)